

0001272-52.2021.8.26.0597

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, 192,97g de maconha, acondicionadas em 15 invólucros plásticos, (auto de constatação preliminar página 38), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal. Narra a denúncia que no dia dos fatos, JOÃO VICTOR praticava o tráfico de drogas nesta cidade, momento em que policiais militares, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0001272-52.2021.8.26.0597

Controle: 2019/002207

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2283604/2019 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA

Aos 23 dias do mês de junho de 2022, às 15:00 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, Dra. PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. DANIEL TOSTA DE FREITAS; o réu Douglas Aparecido de Oliveira, seu Defensor nomeado, Dr. LEONARDO TEIXEIRA MARINS (OAB/SP 424042), À defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes de seu interrogatório, em sala virtual. Iniciados os trabalhos, a MMA. Juíza interrogou o réu Douglas Aparecido de Oliveira, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir a MMA. Juíza interrogou o réu Douglas Aparecido de Oliveira, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, a MMA. Juíza declarou encerrada a

instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e ao Dr. Defensor, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pela MMA. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA e JOÃO VICTOR DOS SANTOS PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, respectivamente, porque no dia 28 de setembro de 2019, por volta das 22h40min, na Estrada Albertina, s/nº, Sítio Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, DOUGLAS possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo artesanal, (auto de exibição e apreensão páginas 35/36), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também que, no dia 28 de setembro de 2019, por volta de 22h40, na Rua Delfino Eliotério de Almeida, nº 1021, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, JOÃO VICTOR trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 192,97g de maconha, acondicionadas em 15 invólucros plásticos, (auto de constatação preliminar página 38), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal. Narra a denúncia que no dia dos fatos, JOÃO VICTOR praticava o tráfico de drogas nesta cidade, momento em que policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram os acusados ocupando o veículo VW/Quantum GL 2000, placas CAY 2420 - Sertãozinho/SP, e deram-lhes ordem de parada, entretanto, JOÃO VICTOR e DOUGLAS empreenderam fuga. Após breve acompanhamento, os acusados foram abordados. Em revista pelo interior do veículo, os policiais encontraram 02 trouxinhas de maconha e a quantia de R\$ 10,00. Indagados a respeito, JOÃO VICTOR assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou que em sua residência havia outras porções da droga. Já DOUGLAS relatou aos agentes da lei que guardava em sua residência uma arma de fogo do tipo artesanal. Diante de tais fatos, os policiais rumaram até as residências de ambos os acusados. Em vistoria pelo imóvel de JOÃO VICTOR encontraram outras 13 trouxinhas de maconha, além de uma faca e uma balança de precisão. Após, os policiais seguiram para a residência de DOUGLAS, onde encontraram a arma de fogo artesanal. Às páginas 54/57 foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado JOÃO VICTOR, bem como concedida a liberdade provisória ao acusado DOUGLAS e a ele fixadas medidas cautelares. A denúncia, recebida em 07 de novembro de 2019 (páginas 115/117), veio acompanhada de auto de prisão em flagrante e documentos. O acusado DOUGLAS foi citado por edital (páginas 222/224), sendo suspensos o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 03.06.2020, e deferida a produção antecipada de provas (página 230). Posteriormente, o acusado foi pessoalmente citado (certidão de página 375) e apresentou defesa prévia (páginas 240/241) (páginas 380/381), sendo revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional, em 15 de março de 2022 (páginas 382/383). Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo, em seguida, realizado o interrogatório do acusado. O Ilustre representante do Ministério Público, em sede de debates orais, pleiteou a absolvição do acusado, aduzindo que o laudo pericial atestou que a arma apreendida não estava apta ao disparo, se tratando, portanto, de crime impossível. A Nobre Defesa de DOUGLAS, por sua vez, também em sede de debates orais, igualmente protestou pela absolvição do acusado sob o fundamento de atipicidade na conduta. No mais, teceu considerações sobre a dosimetria da pena, em caso de condenação. É o relatório. Fundamento e decido. Com relação ao acusado DOUGLAS, foi determinado o desmembramento do processo haja vista a suspensão do processo e do prazo prescricional (página 230). Posteriormente, foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional (páginas 382/383), retomando o processo seu curso normal. O acusado está sendo processado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei nº 10.826/2003). No mérito, a denúncia é improcedente. Com efeito, em que pese a apreensão de objeto que em tese aparentava ser arma de fogo (página 35/36), realizada a perícia, laudo pericial acostado às páginas 101/104, constatou se tratar de arma de fogo artesanal, do tipo espingarda, usada, desmuniada, se apresentando ineficaz para disparos de tiros. Assim é que

estando a arma de fogo inapta a disparos, o delito imputado ao acusado se torna impossível, por ineficácia absoluta do objeto, nos termos do artigo 17, do Código Penal, impondo-se a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta delitiva. Dispositivo. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o acusado DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação identificada na denúncia (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003), por não constituir o fato infração penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 17, do Código Penal. Custas na forma da lei. Cumpra-se o necessário. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados." Pelo Réu e seu Dr. Defensor foi dito que RENUNCIAM ao direito de recurso. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pela MMA. Juíza foi dito: "Diante da renúncia da Defesa ao direito de recorrer, bem como da concordância do Ministério Público com a decisão, o que acarreta a preclusão lógica, homologo a renúncia, certifique-se o trânsito em julgado para as partes. Arbitro honorários advocatícios ao Defensor nomeado Dr. Leonardo Teixeira Marins (OAB/SP 425042) em 100% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu,_____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.